

ПРОТОКОЛ №65

уповноваженої особи

Комунальне підприємство «Міськсвітло» Кропивницької міської ради

26.05.2026 р.

м. Кропивницький

Порядок денний:

1. Про внесення змін до тендерної документації та оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненої в електронній системі закупівель у процедурі закупівлі - Послуги з відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки по вулицях міста Кропивницького «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі — **Закупівля**).

2. Про розміщення в електронній системі закупівель змін, що вносяться до тендерної документації та оголошення про проведення відкритих торгів, у вигляді нової редакції тендерної документації та переліку змін, що вносяться.

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2026-05-15-009138-а.

Під час розгляду першого питання порядку денного:

19.05.2026 подано скаргу від фізичної особи-підприємця Петруняк Олександри Юріївни до Закупівлі.

Відповідно до пункту 54, **Особливостей** здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — **Особливості**), замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів.

Згідно з пунктом 67 **Особливостей** замовнику забороняється вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення щодо процедури закупівлі, у тому числі приймати рішення про відміну відкритих торгів, укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скаргі. У разі усунення замовником порушень, зазначених у скаргі, замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це органу оскарження та розмістити підтвердження в електронній системі закупівель.

З урахуванням вищевикладеного, детально опрацювавши подану скаргу уповноваженою особою вирішено внести відповідні зміни у тендерну документацію з метою недопущення можливої дискримінації.

У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме — в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів **до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалось не менше чотирьох днів**.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції.

Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює **перелік змін, що вносяться**.

Перелік змін, що вносяться до тендерної документації :

1. В додатку 2 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» внести зміни до пункту 3.5 таблиці 2, а саме викласти стовпець «Технічні вимоги Замовника» зазначеного пункту в новій редакції:

Стара редакція	Нова редакція
3.5. З метою вірного формування цінової пропозиції, запобігання в подальшому її безпідставного коригування, та якісного надання послуги провести обстеження інженерно-технічних об'єктів, у т.ч. вулично-шляхової мережі на фактичний стан вулиць на яких планується нанесення дорожньої розмітки для розуміння специфіки і особливостей надання послуг з нанесення дорожньої розмітки у м. Кропивницький та відсутні суперечностей з технічним завданням, а саме з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі і технічними вимогами Замовника. Учаснику або його уповноваженій особі пропонується на місці оглянути можливості підключення до існуючих мереж і визначитись з порядком застосування наявної чи планованої в Учасника матеріально-технічної бази і техніки, ознайомитися із особливостями, встановленими місцевими органами влади, стосовно заходів та обмежень під час дії воєнного стану (особливий режим в'їзду/виїзду, обмеження руху транспортних засобів тощо), а також ознайомитися із завантаженістю доріг та за бажанням зі схемами організації дорожнього руху (далі – ОДР) не лише у Замовника, а також в органах місцевого самоврядування чи в Національній поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яка погоджує ці схеми ОДР та завдяки цьому відповідно мати можливість максимально точно скласти свою цінову пропозицію та передбачити якісне і своєчасне надання послуги. Учасник для розуміння специфіки та особливостей надання послуг з нанесення дорожньої розмітки у м. Кропивницький повинен надати в складі пропозиції Акт попереднього огляду, вулиць на яких планується нанесення дорожньої розмітки, підписаний будь-яким представником Замовника, в т.ч. і працівником канцелярії про одержання одного примірника цього	3.5. З метою вірного формування цінової пропозиції, запобігання в подальшому її безпідставного коригування, та якісного надання послуги Учаснику пропонується провести обстеження інженерно-технічних об'єктів, у т.ч. вулично-шляхової мережі на фактичний стан вулиць на яких планується нанесення дорожньої розмітки для розуміння специфіки і особливостей надання послуг з нанесення дорожньої розмітки у м. Кропивницький та відсутні суперечностей з технічним завданням, а саме з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі і технічними вимогами Замовника. Учаснику або його уповноваженій особі пропонується на місці оглянути можливості підключення до існуючих мереж і визначитись з порядком застосування наявної чи планованої в Учасника матеріально-технічної бази і техніки, ознайомитися із особливостями, встановленими місцевими органами влади, стосовно заходів та обмежень під час дії воєнного стану (особливий режим в'їзду/виїзду, обмеження руху транспортних засобів тощо), а також ознайомитися із завантаженістю доріг, ступеню їх забруднення та за бажанням зі схемами організації дорожнього руху (далі – ОДР) не лише у Замовника, а також в органах місцевого самоврядування чи в Національній поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яка погоджує ці схеми ОДР та завдяки цьому відповідно мати можливість максимально точно скласти свою цінову пропозицію та передбачити якісне і своєчасне надання послуги. Учасник для розуміння специфіки та особливостей надання послуг з нанесення дорожньої розмітки у м. Кропивницький повинен надати в складі пропозиції Акт попереднього огляду, вулиць на яких планується нанесення дорожньої розмітки,

Акту, буде вважатися достатнім.	підписаний будь-яким представником Замовника, в т.ч. і працівником канцелярії про одержання одного примірника цього Акту, буде вважатися достатнім. Замість підпису працівника Замовника достатнім та належним чином також вважається надання у складі пропозиції Акта попереднього огляду, підписаного тільки Учасником з додаванням доказів надсилання Замовнику поштовим зв'язком зазначеного акта попереднього огляду з описом вкладення та відміткою оператора поштового зв'язку, згідно з Правилами надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270. Акт попереднього огляду складатиметься у довільній формі. Учасник може не зазначати свою назву чи інші дані, які його ідентифікують.
---------------------------------	--

2. **Пункт 1** «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу 4 «Подання та розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації викласти в новій редакції, а саме:

Стара редакція	Нова редакція
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 23.05.2026 року до 00:00 год. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 01.06.2026 року до 00:00 год. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.

3. Внести зміни до електронного поля «Кінцевий строк подання тендерних пропозицій» оголошення про проведення відкритих торгів, а саме:

Стара редакція	Нова редакція
23 травня 2026 до 00:00.	01 червня 2026 року до 00:00.

Враховуючи викладене, необхідно внести зміни до тендерної документації та оголошення про проведення відкритих торгів шляхом затвердження нової редакції тендерної документації.

Для цього розроблено проєкт нової редакції тендерної документації та перелік змін, що вносяться.

Зазначені документи відповідають вимогам Замовника та нормам чинного законодавства.

На підставі вищенаведеного наявні підстави для затвердження нової редакції тендерної документації (з Додатками до неї), в т. ч. проекту договору про закупівлю, та переліку змін, що вносяться, для проведення **Закупівлі** згідно з розглянутим проектом.

Під час розгляду другого питання порядку денного:

Відповідно до пункту 54, 67 **Особливостей** зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель **протягом одного дня з дати прийняття рішення** про їх внесення.

Отже, необхідно оприлюднити в електронній системі закупівель нову редакцію тендерної документації та перелік змін, що вносяться, у строк, встановлений пунктом 54 **Особливостей**.

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до тендерної документації та оголошення про проведення відкритих торгів шляхом затвердження нової редакції тендерної документації та переліку змін, що вносяться.
2. Оприлюднити нову редакцію тендерної документації, зміни в оголошення про проведення відкритих торгів та перелік змін, що вносяться, в електронній системі закупівель.
3. Протягом одного робочого дня повідомити орган оскарження про усунення порушень.

Уповноважена особа



підпис

Олександр ОХОТНИКОВ